

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1312/2533	นางวรรณ บิริสุทธิ์ กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา กับพวก	
		โจทก์
	นางสุรี จาตุศร	จำเลย
	นายสิงหวิชัย จาตุศร โจทก์ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า ตามที่โจทก์ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดที่ดินโฉนดเลขที่ 31070 แขวงสามเสนนอก (บางซื่อฝั่งใต้) เขตห้วยขวาง(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโจทก์เข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ต้องตกอยู่ในกองมรดกของนายสว่าง จาตุศร นั้นบัดนี้โจทก์ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้มีชื่อไปก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย การอายัดจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นได้จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งถอนอายัดที่ดินดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณานางวลีเทพหัสดินณอยุธยาและนางสุวลัย จันทวนิช ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีศาลชั้นต้นอนุญาต(สำนวนตอน 1 อันดับ 45) และศาลชั้นต้นได้มีหมายห้ามชั่วคราวถึง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ห้ามจำเลยเปลี่ยนแปลงสิทธิทาง ทะเบียนเกี่ยวกับโฉนดเลขที่ 31070 ตำบลสามเสนนอก อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ตามคำขอของโจทก์ (สำนวนตอน 2 อันดับ 120 แผ่นที่ 2)หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว โจทก์ที่ 1 ขออนุญาตศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกโดยให้ตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสว่าง จารุศรผู้วายชนม์ สืบแทนให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ส่งมอบหลักฐานส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกตามบัญชีเอกสารหมายเลข 36 ต่อโจทก์ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องสอดทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสองฎีกา (สำนวนตอน 4 อันดับ 437,434)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 5 อันดับ 522)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งอายัดชั่วคราวตามคำร้องนี้ ดังนั้นการจะควรให้เพิกถอนการอายัดดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งอายัดชั่วคราวตามคำร้องนี้ ดังนั้นการจะควรให้เพิกถอนการอายัดดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ